

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2255/2531

ธนาคารกรุงไทย จำกัดฯ

โจทก์

นายยุทธนา หงสนันท์

ผู้ร้อง

นางประทีน หงสนันท์ กับพวก

จำเลย

นายปรีชา เจริญผล ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ความว่า จำเลยฎีกา ถ้าให้โจทก์บังคับคดีโดยโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดไปแล้ว หากต่อมาศาลฎีกามีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จะทำให้การขายทอดตลาดใหม่เกิดความยุ่งยากโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 195)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 คือ ที่ดินโฉนดที่ 4217 และ 4285 ตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษตามยอม ก่อนขายทอดตลาดนายยุทธนาหงสนันท์ ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ถึงแก่กรรม ศาลแพ่งได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของจำเลยที่ 1 แล้ว ผู้ร้องได้แต่งตั้งให้นายปรีชา เจริญผลเป็นทนายความของจำเลยเพื่อดำเนินการต่อไป และต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว มีแต่โจทก์ผู้เดียวเข้าประมูลซื้อโดยเสนอราคา 4,500,000 บาท ทนายจำเลยยื่นคำแถลงคัดค้านต่อศาลชั้นต้นในวันเดียวกันว่าราคาต่ำไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าอนุญาตให้ขายได้

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ทนายจำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 190,189)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ระงับการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์พิพาทไว้ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 174)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีนี้มีใช้เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้อง และคดีมีเหตุอันสมควรจึงให้ระงับการโอนทรัพย์พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว กรณีนี้มีใช้เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้อง และคดีมีเหตุอันสมควรจึงให้ระงับการโอนทรัพย์พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ